부모용 진행 안내 · 노동법과 권리 구제

고2 사회·역사 · 생활법과사법절차 2차시 · 약 40분 · 수업 ID KR22-G11-SOC-LABORLAW-L01

시작 전에

- 아이에게는 PPT를 **슬라이드 쇼**로 보여 주세요. 일반 보기 화면 아래쪽 노트에는 정답이 있습니다. 진행은 이 안내서를 보며 합니다.
- 준비물: 활동지, 연필
- 정답을 바로 알려 주기보다 “어떻게 알았어?”라고 묻고 아이가 설명하게 하세요. 막히면 각 장의 ‘막히면’을 따르세요.
- 아이가 지치면 S07 뒤에서 나누어 이틀에 해도 됩니다.

오늘의 목표와 확인 방법

목표 A 노동 3권과 근로 기준법의 기본 원칙(최저 기준, 근로 계약서, 근로 시간·휴게, 임금 지급, 해고 제한)과 청소년 근로 보호를 알고 사례에서 지켜지지 않은 원칙을 찾는다.
확인 노동 3권(S03), 근로 기준법(S04), 청소년 보호(S05), 원칙 위반(S06), 서명했으면 끝?(S07), 혼자 해 보기(S11), 마지막 확인(S13), 활동지 1·3·4
성공 기준 새 사례에서 지켜지지 않은 원칙을 셋 이상 찾는다.

목표 B 부당 해고·임금 체불 사례에서 노동 위원회 구제 신청, 노동청 진정·신고, 법원 소송을 비교해 알맞은 절차와 준비할 증거를 제시한다.
확인 구제 절차(S08), 절차 고르기(S09), 아르바이트도?(S10), 혼자 해 보기(S11), 마지막 확인(S13), 활동지 2·3·4
성공 기준 해고와 임금 문제에 각각 알맞은 절차와 까닭, 증거를 쓴다.

먼저 알고 있어야 할 것

- 계약과 손해 배상
- 인권 문제와 시민 참여

S02에서 흔들리면 보충 장 S15부터 합니다. 보충으로도 어려우면 앞 차시(계약과 손해 배상, 인권 문제와 시민 참여)부터 다시 다지는 것이 좋습니다.

자주 나오는 오해

아이가 이렇게 생각하면	이렇게 도와주세요
근로 계약서에 서명했다면 법보다 불리한 조건도 지켜야 한다고 여긴다.	S04에서 근로 기준법이 최저 기준임을 보이고, S06에서 위반 사례를 찾으며, S07에서 ‘서명했으면 끝’과 견준다.

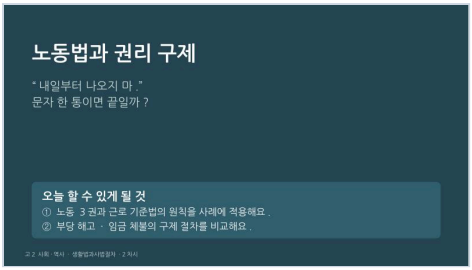
아르바이트생은 정식 직원이 아니므로 법의 보호와 구제 절차를 쓸 수 없다고 여긴다.	S03에서 아르바이트생도 근로자임을 짚고, S08·S09에서 구제 절차를 고르며, S10에서 '아르바이트는 예외'와 견주고, S11에서 아르바이트 사례에 적용하게 한다.

오늘 다루지 않는 것 고2 생활법과사법절차 둘째 차시로, 노동 3권(헌법 제33조는 노트에만), 근로 기준법의 기본 원칙(최저 기준, 근로 계약서, 근로 시간·휴게, 임금 지급 원칙, 해고 제한), 청소년 근로 보호, 권리 구제 절차(노동 위원회 구제 신청, 노동청 진정·신고, 법원 소송과 법률 구조)를 대체로의 원칙으로 다룬다. 지난 차시의 계약과 통합사회2의 청소년 노동 인권을 바탕으로 하되 다시 가르치지 않는다. 최저 임금 금액, 근로 시간·휴게·나이·해고 예고·신청 기한 같은 구체적 수치, 사업장 규모별 적용 범위의 세부, 노동조합법의 절차, 처벌 기준, 실제 판례는 다루지 않는다. 사례·인물은 지어낸 예시이며, 실제로 일하거나 다툼이 생기면 고용노동부 등 기관 안내와 현행 법을 확인하고 상담받도록 쓴다.

진행 순서

장	하는 일	시간	목표
S01	오늘의 질문과 목표	약 2분	A, B
S02	선수 학습 확인(계약, 청소년 노동 인권)	약 3분	—
S03	노동 3권	약 3분	A
S04	근로 기준법의 기본 원칙	약 3분	A
S05	청소년 근로 보호	약 3분	A
S06	원칙 위반 찾기	약 3분	A
S07	오개념 비교(서명했으면 불리해도 지켜야)	약 2분	A
S08	권리 구제 절차 비교	약 3분	B
S09	알맞은 구제 절차 고르기	약 3분	B
S10	오개념 비교(아르바이트는 보호 못 받음)	약 2분	B
S11	혼자 해 보기(아르바이트 사례)	약 8분	A, B
S12	판단 돌아보기	약 1분	A, B
S13	마무리 확인(노동법)	약 2분	A, B
S14	다음 학습과 복습	약 1분	A, B
S15	보충(계약과 노동 인권)	약 4분	—

장별 안내



S01 **노동법과 권리 구제** · 오늘의 질문과 목표 · 약 2분

고2 생활법과사법절차 둘째 차시입니다. 노동 3권과 근로 기준법의 기본 원칙(최저 기준, 근로 계약서, 근로 시간·휴게, 임금 지급, 해고 제한), 청소년 근로 보호를 사례에 적용하고, 부당 해고·임금 체불에서 노동 위원회 구제 신청·노동청 진정·소송을 비교합니다.

이렇게 말해 보세요

- “아르바이트에서 갑자기 ‘내일부터 나오지 마’라는 문자를 받았다면 어떻게 해야 할까?”
- “지난 시간에 계약을 배웠지? 일하기로 한 약속도 계약, 곧 근로 계약이야. 그런데 일하는 사람을 위한 법이 따로 있어.”
- “오늘은 노동법의 기본 원칙과, 권리가 침해됐을 때 도움받는 방법을 비교해 볼 거야.”

예상 답

- “그냥 참아야 할 것 같아요.”

막히면

- “일한 만큼 돈을 못 받으면 누구에게 말할 수 있을까?” 하고 묻습니다.

주의

- 지난 차시 활동지의 ‘다음 수업을 시작할 때’ 문제가 남아 있으면 이 장 전에 먼저 풉니다.
- 사례와 인물은 지어낸 예시입니다. 법 내용은 대체로의 원칙만 간추렸고, 나이·시간·기한 같은 구체적 기준은 법에 정해져 있으며 바뀔 수 있습니다. 실제로 일하거나 다툼이 생기면 고용 노동부 등 기관 안내와 현행 법을 확인하고 상담을 받도록 합니다.
- 아이가 실제 피해 경험을 말하면 수업과 따로 차분히 듣고, 함께 기관 상담을 알아봅니다.



S02 **기억나요?** · 선수 학습 확인(계약, 청소년 노동 인권) · 약 3분

지난 차시 '계약과 손해 배상'(KR22-G11-SOC-CIVILLAW-L01)과 통합사회2 '인권 문제와 시민 참여'(KR22-G10-SOC-RIGHTISSUE-L01)의 청소년 노동 인권을 확인합니다.

이렇게 말해 보세요

- "① 계약은 언제 성립하지?"
- "② 미성년자가 계약할 때 필요한 것은?"
- "③ 아르바이트를 시작하기 전에 꼭 할 일은?"

정답

- ① 청약과 승낙이 맞을 때
- ② 법정 대리인(보통 부모)의 동의
- ③ 근로 계약서를 쓰고 한 부 받기

막히면

- 두 문제 이상 막히면 S15(보충)를 먼저 합니다.

주의

- 근로 계약은 계약이지만, 일하는 사람이 약한 처지이기 쉬워 일반 계약보다 법이 더 많이 개입합니다.



S03 **노동 3권** · 노동 3권 · 약 3분

근로자가 사용자와 대등하게 근로 조건을 정할 수 있도록 헌법이 보장하는 노동 3권(단결권·단체 교섭권·단체 행동권)을 알려 줍니다(목표 A).

이렇게 말해 보세요

- "일하는 사람(근로자) 한 명은 회사(사용자)보다 약한 처지이기 쉬워. 그래서 헌법은 근로자가 힘을 모을 수 있게 세 가지 권리를 보장해."
- "노동조합을 만들고 가입하는 단결권, 사용자와 근로 조건을 교섭하는 단체 교섭권, 교섭이 안 되면 파업 같은 단체 행동을 하는 단체 행동권이야."
- "이걸 노동 3권이라고 해. 아르바이트생도 근로자라서 이 권리가 있어."

예상 답

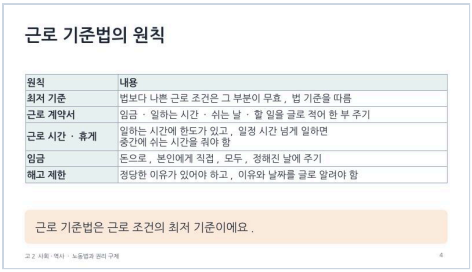
- "혼자보다 함께 말하면 힘이 세져요."

막히면

- "반 친구 한 명이 건의하는 것과 반 전체가 건의하는 것의 차이"에 빗댑니다.

주의

- 근거: 헌법 제33조 ① 근로자는 근로조건의 향상을 위하여 자주적인 단결권·단체교섭권 및 단체행동권을 가진다. 공무원 등 일부 근로자는 법률로 제한될 수 있습니다.
- 단체 행동은 법이 정한 절차와 방법 안에서 보호됩니다. 구체적 요건은 다루지 않습니다.



S04 근로 기준법의 원칙 · 근로 기준법의 기본 원칙 · 약 3분

근로 기준법의 기본 원칙(최저 기준, 근로 계약서, 근로 시간·휴게, 임금 지급, 해고 제한)을 정리합니다(목표 A, 오해 M1).

이렇게 말해 보세요

- “근로 기준법은 근로 조건의 최저 기준이야. 법보다 나쁜 조건으로 계약했다면 그 부분은 무효가 되고 법 기준을 따라.”
- “임금, 일하는 시간, 쉬는 날, 할 일은 글로 적어 근로자에게 줘야 해. 일하는 시간에는 한도가 있고, 일정 시간 넘게 일하면 중간에 쉬는 시간을 줘야 하지.”
- “임금은 돈으로, 본인에게 직접, 모두, 정해진 날에 줘야 해. 해고하려면 정당한 이유가 있어야 하고, 이유와 날짜를 글로 알려야 해.”

예상 답

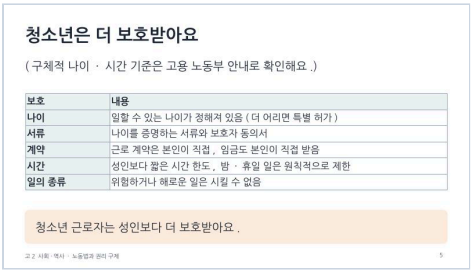
- “상품권으로 월급을 주면 안 되겠네요.”

막히면

- 표에서 하나씩 “아르바이트에서 이런 일이 있으면?” 하고 예를 들어 줍니다.

주의

- 근로 시간·휴게 시간·해고 예고 등의 구체적 기준과, 사업장 규모(일하는 사람 수)에 따라 적용되지 않는 규정이 있습니다. 실제 상황은 고용 노동부 안내로 확인합니다.



S05 청소년은 더 보호받아요 · 청소년 근로 보호 · 약 3분

청소년 근로자를 위한 보호(일할 수 있는 나이, 서류, 본인의 계약·임금 수령, 짧은 시간 한도와 밤·휴일 일 제한, 위험한 일 금지)를 정리합니다(목표 A).

이렇게 말해 보세요

- “청소년은 일할 수 있는 나이가 정해져 있고, 나이를 증명하는 서류와 보호자 동의서가 필요해.”
- “근로 계약은 보호자가 대신하지 않고 본인이 직접 하고, 임금도 본인이 직접 받아.”
- “일하는 시간 한도는 성인보다 짧고, 밤이나 휴일에 일하는 건 원칙적으로 제한돼. 위험하거나 해로운 일도 시킬 수 없어.”

예상 답

- “청소년은 밤늦게 일하면 안 되는 거군요.”

막히면

- 지난 학기 서윤(가상)이의 아르바이트 사례를 떠올리게 합니다.

주의

- 구체적인 나이, 시간 한도, 밤 일의 시간대, 예외 허가 절차는 법에 정해져 있고 바뀔 수 있으므로, 실제로 일할 때는 고용 노동부의 청소년 근로 안내를 함께 확인합니다.
- 청소년도 최저 임금을 받을 권리가 있습니다(금액은 해마다 정해짐).



S06 무엇이 문제일까? · 원칙 위반 찾기 · 약 3분

네 예시 상황에서 위반된 근로 기준법의 원칙을 찾습니다(목표 A). 활동지 1에 씁니다.

이렇게 말해 보세요

- "사장님의 말에서 어떤 원칙이 지켜지지 않았을까?"

정답

- ① 근로 계약서(글로 적어 주기) 위반
- ② 휴게 시간 위반
- ③ 임금은 돈으로 줘야 함(임금 지급 원칙) 위반
- ④ 청소년의 밤 일 제한 위반(본인 동의와 허가 없이)
- 기준: 넷 가운데 셋 이상 맞으면 통과.

막히면

- S04·S05 표를 나란히 두고 찾게 합니다.

주의

- ③ 임금을 돈이 아닌 물건이나 상품권으로 주는 것은 원칙적으로 안 됩니다(법령이나 단체 협약에 특별한 정함이 있는 경우 등 예외는 다루지 않음).



S07 서명했으면 끝일까? · 오개념 비교(서명했으면 불리해도 지켜야) · 약 2분

근로 계약서에 서명했다면 법보다 불리한 조건도 지켜야 한다는 생각과, 근로 기준법보다 나쁜 조건은 그 부분이 무효라는 생각을 견줍니다(목표 A, 오해 M1).

이렇게 말해 보세요

- "두 친구 가운데 알맞은 쪽은?"
- "지난 시간의 계약 자유와 견주면, 근로 계약은 왜 다를까?"

정답

- 나가 알맞다. 근로 기준법은 최저 기준이라, 법보다 나쁜 조건은 서명했더라도 그 부분이 무효가 되고 법 기준을 따른다.
- 근로자가 약한 처지라 불리한 조건을 받아들이기 쉬우므로, 법이 계약 자유를 제한해 보호한다.
- 기준: 최저 기준과 그 부분 무효를 말하면 통과.

막히면

- S04 표의 첫 줄을 다시 보여 줍니다.



S08 어디서 도움받을까? · 권리 구제 절차 비교 · 약 3분

노동 위원회 구제 신청, 노동청(고용 노동부) 진정·신고, 법원 소송을 언제 쓰는지, 무엇을 하는지, 특징으로 비교합니다(목표 B).

이렇게 말해 보세요

- “부당하게 해고됐다면 노동 위원회에 구제 신청을 할 수 있어. 부당 해고인지 판단해서 복직이나 그동안의 임금 지급을 명령해. 정해진 기간 안에 신청해야 해.”
- “임금을 못 받았다면 노동청에 진정하거나 신고해. 근로 감독관이 조사하고 바로잡도록 지도해.”
- “그래도 해결이 안 되면 법원에 소송을 내. 판결로 강제할 수 있지만 시간과 비용이 들어서, 법률 구조 기관의 도움을 받을 수 있어.”

예상 답

- “해고는 노동 위원회, 임금은 노동청이에요.”

막히면

- “해고 → 노동 위원회, 돈 → 노동청, 끝까지 → 법원”으로 짧게 외우게 합니다.

주의

- 신청 기한, 대상(사업장 규모 등), 구체적 절차는 법에 정해져 있고 바뀔 수 있으므로 해당 기관에서 확인합니다. 기한을 넘기면 구제받기 어려울 수 있어 빨리 상담하는 것이 중요합니다.
- 임금 체불은 형사 처벌 대상이 될 수도 있어 노동청 신고가 함께 쓰입니다. 처벌 기준은 다루지 않습니다.



S09 어떤 절차가 알맞을까? · 알맞은 구제 절차 고르기 · 약 3분

세 예시 상황에 알맞은 구제 절차를 고르고 까닭을 말합니다(목표 B). 활동지 2에 씁니다.

이렇게 말해 보세요

- “세 상황에 알맞은 절차를 골라 볼래? 왜 그 절차인지도 말해 줘.”

정답

- ① 노동 위원회 구제 신청(정당한 이유 없음, 글로 된 통지 없음)
- ② 노동청 진정 · 신고
- ③ 법원 소송(법률 구조 기관의 도움)
- 기준: 셋 모두 알맞은 절차와 까닭을 말하면 통과.

막히면

- S08 표의 ‘언제’ 열을 다시 읽게 합니다.

주의

- ①은 노동청 상담과 함께할 수도 있습니다. 여러 절차를 함께 쓰는 경우도 있습니다.



S10 아르바이트도 보호받을까? · 오개념 비교(아르바이트는 보호 못 받음) · 약 2분

아르바이트생은 정식 직원이 아니라 법의 보호를 받지 못한다는 생각과, 아르바이트생도 근로자로서 보호받는다는 생각을 견줍니다(목표 B, 오해 M2).

이렇게 말해 보세요

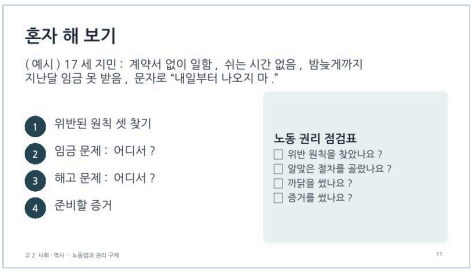
- “두 친구 가운데 알맞은 쪽은?”
- “아르바이트생도 노동청에 임금 체불을 신고할 수 있을까?”

정답

- 나가 알맞다. 아르바이트생(단시간 근로자)도 근로자이므로 근로 계약서, 임금, 휴게 등 근로 기준법과 노동 3권의 보호를 받고 구제 절차를 쓸 수 있다.
- 다만 일하는 시간이나 사업장 규모에 따라 적용되지 않는 규정도 있어 기관에서 확인해야 한다.
- 기준: 아르바이트생도 근로자임을 말하면 통과.

막히면

- S03 카드의 ‘아르바이트생도 근로자’를 다시 보여 줍니다.



S11 혼자 해 보기 · 혼자 해 보기(아르바이트 사례) · 약 8분

17세 지민(예시)의 아르바이트 사례에서 위반된 원칙을 찾고, 문제마다 알맞은 구제 절차와 준비할 증거를 쓰는지 확인합니다(목표 A·B). 활동지 3에 씁니다.

이렇게 말해 보세요

- “지민이 이야기에서 지켜지지 않은 원칙을 셋 이상 찾아볼래?”
- “임금 문제와 해고 문제는 각각 어디서 도움받을 수 있을까?”
- (부모, 다 쓴 뒤) “도움을 받으려면 어떤 증거를 모아 두면 좋을까?”

정답

- 위반: 근로 계약서 없음, 쉬는 시간 없음, 청소년의 밤 일 제한, 임금 체불, 정당한 이유와 글로 된 통지 없는 해고
- 절차: 임금 체불 → 노동청 진정·신고(해결 안 되면 소송·법률 구조) / 해고 → 노동 위원회 구제 신청(기한 확인)
- 증거: 일한 날과 시간 기록, 근무표 사진, 해고 문자, 임금 입금 내역, 함께 일한 사람의 말
- 기준: 위반 셋, 절차 둘(까닭 포함), 증거 하나 이상을 쓰면 통과. 점검표 셋 이상 ○이면 ‘잘함’.

막히면

- S04·S05·S08 표를 다시 보여 줍니다.
- 도움을 받아 해결했다면 기록표에 ‘도움’으로 표시합니다.

주의

- 사업장 규모 등에 따라 해고 관련 규정이 적용되지 않을 수도 있다고 덧붙이고, 실제 상황이면 먼저 고용 노동부 상담을 받도록 합니다.



S12 학생용에서 빠짐 **판단 돌아보기** · 판단 돌아보기 · 약 1분

아이의 판단을 점검표로 함께 돌아봅니다.

이렇게 말해 보세요

- “점검표에서 가장 자신 있는 줄과 다시 해 보고 싶은 줄은?”

예상 답

- “절차는 골랐는데 증거가 어려웠어요.”

정답

- S11 노트의 기준을 봅니다.

막히면

- S08 표를 다시 보여 줍니다.

주의

- 이 장은 학생용 파일에서 빠집니다. 잘한 점을 먼저 말하고 고칠 점은 하나만 말합니다.



S13 **마지막 확인** · 마무리 확인(노동법) · 약 2분

노동 3권, 임금 체불의 구제 경로, 최저 기준의 뜻을 답하는지 확인합니다 (목표 A·B). 활동지 4와 이어집니다.

이렇게 말해 보세요

- “세 문제를 풀어 볼래?”

정답

- ① 단결권, 단체 교섭권, 단체 행동권
- ② 노동청(고용 노동부) 진정 · 신고
- ③ 그 부분은 무효이고 법 기준을 따름
- 기준: 셋 모두 맞으면 통과.

막히면

- ②는 S08 표의 둘째 줄을 보게 합니다.

주의

- ③은 ‘법 기준을 따른다’만 말해도 통과입니다.



S14 오늘 배운 것 · 다음 학습과 복습 · 약 1분

핵심을 정리하고 다음 수업 첫 5분에 풀 복습 질문을 알려 줍니다.

이렇게 말해 보세요

- "노동 3권은? 해고와 임금 문제는 각각 어디서 도움받지?"

예상 답

- "단결권, 단체 교섭권, 단체 행동권이요. 해고는 노동 위원회, 임금은 노동청이요."

정답

- ① 노동 3권: 단결권·단체 교섭권·단체 행동권
- ② 근로 기준법은 최저 기준: 계약서, 시간·휴게, 임금, 해고 제한
- ③ 구제: 노동 위원회(해고), 노동청(임금), 법원(끝까지)

막히면

- S03·S04·S08을 다시 보여 줍니다.

주의

- 다음 차시 '형사 절차와 인권'에서는 범죄의 성립과 수사·재판 단계에서 피의자·피고인의 권리를 다룹니다. 오늘의 민사·노동 구제와 형사 절차의 차이로 이어집니다.



S15 보충: 계약과 노동 인권 · 보충(계약과 노동 인권) · 약 4분

선수 확인(S02)이 흔들린 아이에게, 계약의 성립과 미성년자의 동의, 청소년 노동 인권을 다시 익히게 합니다.

이렇게 말해 보세요

- "계약은 청약과 승낙이 맞으면 성립하고, 미성년자는 보통 부모의 동의가 필요해."
- "일할 때는 근로 계약서를 쓰고 한 부 받는 것부터 시작해."

예상 답

- "계약서를 한 부 받아요."

막히면

- 실제 아르바이트 공고를 함께 보며 무엇을 확인할지 이야기합니다(개인 정보는 입력하지 않음).
- 보충으로도 어렵다면 계획의 선수 차시 '계약과 손해 배상'(KR22-G11-SOC-CIVILLAW-L01)과 통합사회2 '인권 문제와 시민 참여'(KR22-G10-SOC-RIGHTISSUE-L01)를 다시 봅니다.

주의

- 보충이 오래 걸리면 오늘은 여기까지 하고 다음 날 S02부터 다시 시작합니다.

활동지 정답

번호	정답
1	① 근로 계약서(글로 적어 주기) 위반 / ② 휴게 시간 위반 / ③ 임금은 돈으로 줘야 함(임금 지급 원칙) 위반 / ④ 청소년의 밤 일 제한 위반(본인 동의와 허가 없이)

2	① 노동 위원회 구제 신청(정당한 이유 없음, 글로 된 통지 없음) / ② 노동청 진정 · 신고 / ③ 법원 소송(법률 구조 기관의 도움)
3	계약서 없음·휴게 없음·청소년 밤 일 제한·임금 체불·정당한 이유와 글 통지 없는 해고 / 노동청 진정(안 되면 소송) / 노동 위원회 구제 신청(기한 확인) / 근무 기록·해고 문자·입금 내역. 점검 셋 이상 ○이면 통과.
4	① 단결권, 단체 교섭권, 단체 행동권 / ② 노동청(고용 노동부) 진정 · 신고 / ③ 그 부분은 무효이고 법 기준을 따름
5	① 노동 위원회 ② 임금·일하는 시간·쉬는 날·할 일 가운데 둘 ③ 짧은 시간 한도, 밤·휴일 일 제한, 위험한 일 금지, 임금 직접 수령 등. 세 가지 모두 도움 없이 하면 통과.

오늘의 기록

S11 혼자 해 보기(아르바이트 사례): 점검표 넷 ○ □ 셋 ○ □ 도움을 받음 □
S13 마지막 확인: 셋 모두 □ 둘 □ 하나 이하 □
S07·S10 구별(서명했으면 끝, 아르바이트는 예외): 혼자 함 □ 설명을 듣고 □

메모: _____